

1500663-31.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169493/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JACUPIRANGA, 18658259 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 319/21/436 - CENTRAL POL.JUD-

JACUPIRANGA, 2169493 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500663-31.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500663-31.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169493/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JACUPIRANGA, 18658259 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 319/21/436 - CENTRAL POL.JUD-

JACUPIRANGA, 2169493 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIANDRA VITORIA DE PAULA ROTH e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

LIANDRA VITORIA DE PAULA ROTH e ALEXANDRE PAULO DE CAMARGO foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, c.c arts. 61, inciso II, alínea j, e 69, caput, do Código Penal, porque no dia 23 de junho de 2021, por volta das 06h15, na Rua José Bonifácio, nº 20, Centro, comarca de Jacupiranga, ambos com consciência e vontade, em ocasião de calamidade pública, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito descrito no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados tinham em depósito, para fins de venda e entrega a terceiros, 16 (dezesseis) microtubos de cocaína, com peso de 18 (dezoito) gramas, 59 (cinquenta e nove) microtubos de cocaína, com peso de 90 (noventa) gramas, 21 (vinte e um) papéletes de Cannabis sativa L (maconha), com peso de 48 (quarenta e oito gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização

e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 175/176.

Citados, os réus apresentaram defesa prévia às fls. 206/208 e 209/210.

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas, bem como realizado interrogatório dos réus.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se em alegações finais (fls. 389/401 e 402/404).

É o relatório. Passo a decidir.

Rejeito a arguição de nulidade do processo por cerceamento de defesa, por se tratar de alegação genérica, que não trouxe elementos mínimos hábeis a desqualificar o laudo produzido às fls. 335/370 e que justificasse a produção de novas provas.

Afasto, também, a arguição de nulidade quanto à oitiva da testemunha Armando, visto que não ficou demonstrado vício capaz de inquinar a prova e prejudicar a defesa.

Crime do art. 33, da Lei 11.343/06

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação definitiva (fls. 185/188) e laudo pericial nos celulares (fls. 335/370).

A autoria é certa e recai sobre os réus Liandra e Alexandre, com base nos depoimentos colhidos em Juízo.

Os policiais civis relataram que receberam informações de que Alexandre estaria praticando o tráfico de drogas no interior da sua residência com o auxílio da esposa Liandra. Disseram que, após trabalho de investigação, foi obtido mandado de busca e apreensão para a residência dos acusados. No cumprimento da diligência, Alexandre e Liandra estavam presentes no local. Indagado, Alexandre de pronto indicou onde as drogas estavam. Afirmaram que além dos entorpecentes, foram apreendidos dois celulares e uma balança de precisão.

Os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois foram consonantes entre si e com as declarações prestadas durante o inquérito, sem que exista nada que os desabone, cuidando-se de prova suficiente para embasar o decreto condenatório.

As testemunhas Edilei e Sergio, arrolados pela defesa do réu Alexandre, prestaram depoimento meramente abonatório, em nada colaborando com a apuração dos fatos narrados na denúncia.

Em seu interrogatório, o réu Alexandre admitiu a prática do tráfico de drogas.

Entretanto, negou a participação da esposa.

A ré Liandra, por sua vez, negou a acusação, o que acabou isolado nos autos.

Conforme laudo de fls. 335/370, foram constatadas mensagens no celular IPHONE, que Liandra reconheceu como seu, relacionadas ao comércio de entorpecentes, inclusive com foto das porções de droga. Assim, não há dúvidas que Liandra praticou conduta descrita no art. 33, da Lei 11.343/06.

Desta forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor no tocante ao delito em exame.

Crime do art. 35, da Lei 11.343/06

A materialidade ficou demonstrada pelo laudo pericial de fls. 335/370.

A autoria é certa e recai sobre os réus, com base nos depoimentos colhidos no decorrer da instrução.

Conforme relatado pelos policiais civis, as investigações já apontavam a atuação conjunta de Alexandre e Liandra na prática do tráfico de drogas.

Realizada diligência de busca e apreensão na residência dos acusados, foram localizadas drogas, dois celulares e uma balança de precisão.

Em Juízo, Liandra confirmou que o celular IPHONE apreendido na operação policial era de sua propriedade. O celular foi periciado e nele foram constatadas diversas mensagens tratando do comércio de entorpecentes, inclusive com fotos da droga, de acordo com o laudo de fls. 335/370.

Em que pese a negativa dos réus, as mensagens demonstram que Liandra auxiliava Alexandre na traficância, de forma estável e permanente.

Portanto, diante das provas, é de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

Réus Alexandre e Liandra

Crime do art. 33, da Lei 11.343/06

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal.
No presente caso, não há circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na 2ª fase, deixo de aplicar a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não ficou demonstrado que os réus se aproveitaram da situação de calamidade pública para praticar o delito.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a quantidade e variedade de droga não são compatíveis com a traficância ocasional, demonstrando, pelo contrário, dedicação ao crime.

Crime do art. 35, da Lei 11.343/06

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal.

No presente caso, a quantidade de droga apreendida é circunstância desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na 2ª fase, deixo de aplicar a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não ficou demonstrado que os réus se aproveitaram da situação de calamidade pública para praticar o delito.

Na 3ª fase, não há o que ser considerado.

Como os crimes acima resultam condutas distintas e autônomas, configura-se entre eles o concurso material, aplicando-se a regra do art. 69 do Código Penal. Desta forma, as penas devem ser somadas, resultando na pena final de 8 anos e 6 meses de reclusão e 1316 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO os réus LIANDRA VITORIA DE PAULA ROTH e ALEXANDRE PAULO DE CAMARGO a pena 8 anos e 6 meses de reclusão e 1316 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que os réus sejam portadores de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Ausentes o requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Determino a incineração da droga, na forma do art. 72, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA